

1518672-11.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226333/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 26854930 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2226333 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA VAZ e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518672-11.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518672-11.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226333/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 26854930 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2226333 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA VAZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

DIEGO SOARES DA SILVA e VICTOR HUGO DE OLIVEIRA VAZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV do Código Penal, porque supostamente, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das

09hrs, na Avenida Campanella nº 405, nesta Capital e Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, teriam subtraído, para proveito comum, um aparelho celular, modelo Iphone 8, da marca Apple, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) da vítima Paloma Veridiana Pegoraro.

A denúncia foi recebida em fl.103/104, os réus foram devidamente citados em fls. 117 e 119, e apresentaram resposta à acusação em fls. 124/137 e 145

Os acusados, pessoalmente citados, apresentaram defesa por escrito às fls. 164, 167/168 e 172/178 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal.

Em audiência foram ouvidas a vítima, testemunhas e realizado o interrogatório dos réus.

Ao final, realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de reconhecimento de fl. 28, e auto de exibição e apreensão de fl. 29, Boletim de ocorrência de fls. 6/9, bem como amparadas provas orais e flagrante em ordem.

As testemunhas Carlos Bento Dario e Paulo Victor Santana relataram que estavam em patrulhamento de rotina, quando ao passar em frente ao ponto de no local dos fatos, identificaram uma mulher gritando por socorro, sinalizando que acabara de ser furtada e indicando a direção na qual os autores empreenderam fuga; imediatamente passaram ao encalço dos sujeitos, e, virando a esquina seguinte, encontraram os dois furtadores correndo, tendo um deles se entregado e confessado (Diego Soares da Silva), enquanto o outro (Victor Hugo de Oliveira Vaz) tentou escapar da detenção e correu pelas ruas da região, tentando se abrigar em uma viela, no entanto os policiais visualizaram este entrando em uma residência situada na Rua Jaguarandi 37; estabeleceram contato com a moradora da residência, que franqueou acesso, e encontraram Victor na residência, portando um celular, que confessou o crime que havia acabado de praticar. Assim, conduziram os dois detidos à delegacia.

A vítima narrou que estava no ponto de ônibus, indo para o trabalho, quando percebeu dois homens se aproximarem, e um deles entrando em um comércio próximo; momentos depois, foi abordada por um deles, posteriormente identificado como Victor Hugo, enquanto mexia no celular distraída, e teve seu celular subtraído de sua mão; ressalta que após a subtração, ambos saíram correndo, empreendendo fuga, vendo que os dois estavam juntos; afirma que, aparentemente, Diego deu cobertura a Victor; relata que tentou impedir, resistindo, mas viu o tamanho do réu e soltou e Victor puxou o dispositivo de sua mão e saiu correndo.

Começou a gritar e a polícia passou justo no momento e a vítima apontou por onde correram e a polícia foi atrás. Minutos depois foi chamada porque teriam prendido os dois e foi recuperado com Victor o seu celular. Reconheceu ambos na delegacia sem sombra de dúvidas e no local dos fatos também, embora um deles já estivessem dentro do camburão. Em audiência disse que já não se lembrava bem deles.

Interrogado o réu Victor disse que estava com Diego indo abastecer o bilhete único e negou ter praticado o furto.

Interrogado, o réu Diego também disse que não subtraiu nada e foi pego por engano. Nenhum dos dois conseguiram explicar a recuperação do celular da vítima.

Não há possibilidade de reconhecimento de atipicidade por insignificância, uma vez que o valor em questão não configura pequena bagatela nem em relação à vítima, tampouco de forma absoluta, geral e genérica, tendo sido avaliado no valor de R\$ 1.500,00.

Não há como se aventar que a polícia possa ter confundido os réus, que corriam, ambos, pela rua, na direção que a vítima apontou. Um foi pego na rua e disse "perdi" e o outro se escondeu dentro de uma casa e de lá saiu em posse do celular da vítima. A autoria é certa, bem com o concurso de agentes.

Consumado o delito, uma vez é pacífico na jurisprudência que não é necessária a posse mansa e pacífica do bem, bastando que os agentes tenham a sua posse, ainda

que por breve espaço de tempo.

Como se vê, as provas amealhadas durante a instrução do feito comprovam os fatos contidos na denúncia. Assim, de rigor a condenação, devendo ser mantida a qualificadora, comprovada pela prova testemunhal e uma vez que ambos andaram juntos, correram juntos e foram presos, tendo sido reconhecidos ainda no local pela vítima.

Passo a dosimetria da pena para ambos os réus.

Atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem o aumento nesta fase e que o bem subtraído foi devolvido à vítima, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes outras causas que a modifiquem, torno a pena definitiva.

Ante ao exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO DIEGO SOARES DA SILVA e VICTOR HUGO DE OLIVEIRA VAZ, qualificados nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV do Código Penal.

Em decorrência do preceituado no artigo 44, § 2º, do Código Penal, considerando a primariedade técnica dos réus, mas a existência de processos em andamento para ambos, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Os réus poderão apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA